

1501061-69.2019.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... de que o acusado praticava o tráfico de drogas, inclusive com drogas de excelente qualidade. Na mesma linha o relato do policial Rafael.

A testemunha Marcos Antônio disse que estava bebendo em um bar com o réu, tendo a usado junto com o réu. Disse que o grupo em que estava reuniu uma quantia em dinheiro, tendo o acusado comprado a droga para que todos usassem em conjunto. Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Bairro, Centro - CEP 12970-000, Fone: 11-2838-7954, Piracaia-SP - E-mail: piracaia1@tjsp.jus.br
Processo 1501061-69.2019.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501061-69.2019.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o Ministério Público promoveu ação penal em face do réu que teria no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 23h30, na Estrada Municipal Heraldo Ramirez, na cidade de Joanópolis e Comarca de Piracaia, transportado e trazido consigo para inequívoco fins de entrega a terceiros, 15 porções de cocaína, pesando 14g (catorze gramas), embaladas em invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, os policiais abordaram o acusado e juntamente com Marcos em um veículo. Na posse de Marcos havia uma porção de cocaína e no bolso do réu havia 15 (quinze) porções e R\$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em dinheiro. Na Delegacia, Marcos informou que adquiriu a droga do réu.

A denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2019 (fls. 115/116). O réu foi citado e apresentou defesa escrita a fls. 133/148. Foi designando audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas quatro testemunhas e

interrogado o réu (fls. 315). O Ministério Público postulou a procedência do pedido, tecendo considerações sobre a dosimetria (fls. 315), enquanto a defesa postulou a absolvição e subsidiariamente a desclassificação (fls. 295/310).

É relatório. Decido.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 98/100). A autoria foi objeto de produção de prova oral.

O réu em seu interrogatório disse que já havia combinado com os amigos o consumo de drogas. Pela manhã foi com Marcos para comprar o entorpecente e já começaram a fazer uso no bar já no início da tarde. Saíram para dar uma volta, com o Fusca da mãe de Marcos e consumiram mais droga em outro bar. Já na noite foram flagrados pelos policiais em uma estrada rural.

O policial Marcos disse que estava em atendimento em outra ocorrência, quando em uma estrada rural um veículo parou repentinamente ao ver a viatura. Os agentes foram abordados e com o passageiro Marcos foi encontrada com uma porção de cocaína, tendo ele admitido que é usuário e com o acusado havia 15 (quinze) porções. Na Delegacia, Marcos disse que comprou a droga do réu. A Polícia Militar tinha informações extraoficiais de que o acusado praticava o tráfico de drogas, inclusive com drogas de excelente qualidade. Na mesma linha o relato do policial Rafael.

A testemunha Marcos Antônio disse que estava bebendo em um bar com o réu, tendo a usado junto com o réu. Disse que o grupo em que estava reuniu uma quantia em dinheiro, tendo o acusado comprado a droga para que todos usassem em conjunto. Na Delegacia estava bêbado e acabou falando que comprou do acusado, mas em verdade compraram para consumo em conjunto no Bairro Beira-Rio.

A testemunha Vítor disse que comumente se reunia com o acusado e a testemunha Marcos Antônio e outros amigo para consumo de drogas. Normalmente reuniam certa quantia de dinheiro e um ou mais integrantes do grupo comprava a droga no bairro Beira-Rio para o consumo coletivo. No dia dos fatos chegaram a consumir drogas em conjunto, tendo o acusado e a testemunha Marcos Antônio saído para dar uma volta e consumir drogas.

Efetivamente o conjunto probatório é inseguro para a condenação por tráfico. Efetivamente os policiais, que merecem credito, ouviram o relato da testemunha Marcos Antonio de que comprou a droga do réu, Todavia, é certo que em juízo voltou atrás, afirmando que houve a compra em conjunto para consumo coletivo. O que foi corroborado pelas testemunhas Marcos Antonio e Vítor.

E essa versão da compra para consumo conjunto, de fato, encontra algum eco nos autos. Isso porque o réu teria passado algum tempo na companhia de Marcos Antonio em um bar, como a testemunha afirmou tanto na Delegacia quanto em juízo. É certo também que o acusado estava dirigindo o veículo que estava registrado em nome da mãe da testemunha (fls. 05) e que foram encontrados, apenas os dois, no início da madrugada em uma estrada rural, local esse mis propício para o consumo do que para a venda.

Ora, esse cenário muito mais se indica a uma relação de amizade entre os dois do que um contato traficante-consumidor. Incomum seria que o traficante vendesse a droga, permanecesse no bar bebendo com o usuário, depois saísse dirigindo o carro dele e fossem para um local ermo e discreto. Mais se assemelha o caso com a tese do réu do reprovável consumo de drogas entre amigos.

Ademais, é de se consignar que a quantidade de droga apreendida 10,4g (dez gramas e quatro decigramas) de cocaína, conquanto não seja desprezível não é suficiente para presumir a traficância. Tampouc a irrisória quantia de R\$ 57,00 (cinquenta e sete

reais)

Assim, a análise das circunstâncias efetivamente instaura dúvida acerca de que a droga se destinava ao comércio. À míngua de elementos suficientes para dissipar tal dúvida, impõe-se a adoção da máxima preconizada pelo pretor Paulo, na Roma Antiga: in dubio pro reo. Portanto, a desclassificação da conduta do réu para a infração de menor potencial ofensivo, prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, é de rigor.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que na primeira fase não há circunstância desfavorável, pelo que fixo a pena em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por força do delito previsto no art. 28 de Lei. 11343/06.

Na segunda e terceira fase não há elementos a considerar, tornando tal pena definitiva.

Diante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar JEFERSON APARECIDO BONILHA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 02 (dois) meses.

Considerando a pena aplicada, concedo o direito do réu recorrer em liberdade.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Piracaia, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA